

1502879-18.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa
Comarca: Guarulhos
Foro: Foro de Guarulhos
Vara: 6ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 08/02/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOSE IRINEU DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

José Irineu de Lima, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 11 de novembro de 2021, por volta das 11:30h, na Rua Rinópolis, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502879-18.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502879-18.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOSE IRINEU DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

José Irineu de Lima, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 11 de novembro de 2021, por volta das 11:30h, na Rua Rinópolis, em Guarulhos, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 109 porções de cocaína, com peso líquido total de 44,36 gramas, e 24 porções de maconha, com peso líquido total de 69,88 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis, em diligência em local conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram o acusado em atitude típica de traficância, o que motivou a abordagem. Em busca pessoal, com o denunciado foram encontradas as porções dos entorpecentes, além da quantia de R\$59,00 em notas trocadas.

O acusado foi notificado, apresentou defesa prévia e no dia 8 de fevereiro de 2022 foi recebida a denúncia. Durante a instrução, uma pessoa foi ouvida, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fl. 10), bem como pelo laudo toxicológico (fls. 85/87) e fotografias de fls. 20/21 e 29/30.

Os policiais civis contaram no procedimento inquisitivo (fls. 2 e 3/4) e um deles em Juízo que, em diligência em local conhecido como ponto de tráfico de

entorpecentes, visualizaram o acusado em atitude típica de comércio ilícito de drogas, o que motivou a abordagem. Relataram que, em busca pessoal, com o denunciado foram encontradas as porções das drogas, bem como o valor de R\$59,00 em moeda trocada, ao que, indagado informalmente, admitiu a prática do crime de tráfico.

Extrajudicialmente (fl. 5), o acusado optou pelo silêncio. Durante a audiência, confessou.

O acusado foi visto realizando a prática da venda ilícita. Consigo havia dinheiro e tóxico.

Nada indica que os policiais mentiram e que tinham por propósito prejudicar gratuitamente um inocente. As testemunhas não conheciam o denunciado, o que reforça a ideia de que não houve perseguição e prisão indevida.

A variedade e considerável quantidade das drogas evidencia que o acusado pretendia entregá-las ao consumo de terceiro. O réu não se disse usuário e, mesmo que fosse, não conseguiria em curto espaço de tempo dar conta de tudo o que foi encontrado. Assim, não há se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para a figura prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

Resta a fixação da pena.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Assim, a sanção, na primeira fase, é imposta no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica do agente.

Ausentes agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que o réu faz jus ao benefício, pois é primário e não ostenta maus antecedentes (FA fls. 33/35 e certidão fl. 36) e não consta que se dedicava a outras atividades criminosas. É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, houve o encontro de duas espécies de drogas, uma delas cocaína, de elevado poder viciante, em quantidade considerável (109 porções). Assim, possível a redução intermediária, de 1/2, com o que a sanção final se estabiliza em 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa. Apesar de o tráfico ser crime equiparado a hediondo, o STF (HC 111.840/ES) e o STJ, em diversas oportunidades, reconheceram a possibilidade de imposição de regime mais brando aos condenados pela prática de referida infração. No caso, nada justifica a imposição do meio mais gravoso. Razoável, tendo em vista a variedade e quantidade de drogas, a fixação do regime aberto.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado José Irineu de Lima à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade. Com intuito de evitar a colocação do agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados, ficando autorizada a incineração das drogas.

Decreto, por fim, o perdimento do valor apreendido (fls. 10 e 49), visto se tratar de produto do crime de tráfico, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD, nos termos do artigo 63, §1º, da Lei 11.343/06.

P.R.I.C.Guarulhos, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA